

1500761-83.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500761-83.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500761-83.2022.8.26.0228, c. 40/22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2006900/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 22337473 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 115/22/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2006900 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN RODRIGUES DE MATOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

ALAN RODRIGUES DE MATOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, porque no dia 07 de janeiro de 2022, por volta das 10h20, no estabelecimento comercial situado na Rua Gendiroba, nº 121, Vila Curuca, São Paulo - SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, 01 aparelho celular Samsung/ Galaxy J4, cor preta, e 01 notebook Samsung/ NP-300, cor preta, pertencentes à vítima F. L. N. E. A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2022 (fls. 105/109). O réu foi citado (fls. 129) e apresentou resposta à acusação (fls. 134). Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum

pelas partes, sendo a seguir o réu interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Em relação às penas, pleiteou a elevação da pena base pelo mau antecedente, o reconhecimento da agravante da reincidência, a ser compensada com a confissão, e a fixação do regime fechado.

A defesa pugnou pela manutenção das penas no mínimo legal, incidência da atenuante genérica em função das lesões sofridas, a fixação de regime semiaberto.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é procedente.

A vítima afirmou que na data dos fatos estava trabalhando sozinha, quando o réu entrou no local e a questionou sobre algum produto. Logo após receber a resposta da depoente sobre o produto, anunciou o roubo, passando a recolher produtos e exigindo a entrega do aparelho da depoente, que tentou resistir em entregá-lo, mas ele exibiu um objeto que parecia ser uma arma (que disse ser parecido com o de fls. 167), motivo pelo qual entregou-lhe seu aparelho. Em seguida ele pediu uma sacola e quando ele colocava os bens dentro dela, a depoente aproveitou para se evadir do local. A depoente gritou que estava sendo “assaltada”. Ele correu em sentido contrário. Retornou para sua loja e após cerca de 10/15 minutos foi avisada por populares que ele havia sido detido e dirigiu-se até o local, onde o reconheceu com segurança. Recuperou todos os bens. Reconheceu o réu em audiência com absoluta segurança.

Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento quando foram acionados via Copom para atenderem ocorrência de indivíduo detido por populares após prática de um roubo. Chegando ao local, encontraram o réu detido e amarrado, com populares ao seu redor, os quais deixaram o local com a chegada da viatura. A vítima também estava no local e o reconheceu como autor do crime. Na mochila do réu havia um simulacro de arma de fogo. Também havia no local os bens subtraídos (celular e notebook). O policial militar Willian disse que o réu confessou a prática delitiva e o policial militar Edison disse que ele negou. Não o conheciam. Ele apresentava lesões e por isso foi socorrido e em seguida levado ao Distrito Policial.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva, afirmando que estava passando por dificuldades financeiras por estar desempregado e pegou o simulacro que havia comprado para seu sobrinho para praticar o crime.

O conjunto probatório carreado aos autos autoriza o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Assim, há prova suficiente quanto à autoria delitiva em desfavor do réu, que foi reconhecido com segurança pela vítima. Vale destacar que ela narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos, inclusive quanto ao momento da abordagem, realizada pelo réu no momento em que estava trabalhando no estabelecimento, sendo que o réu, munido de um simulacro que aparentava ser uma arma de verdade, a ameaçou de morte e subtraiu os bens acima mencionados, não havendo qualquer elemento a infirmar suas palavras.

Frise-se que o depoimento da vítima é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, tendo em vista tratar-se de crime tipicamente cometido na clandestinidade, quando estão apenas o agente e o ofendido. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade.” (STJ, AgRg no AREsp 297871/RN, Ministro CAMPOS MARQUES)

E os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de

fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Ademais, o próprio réu confessou a prática delitativa, o que se encontra em conformidade com as demais provas colacionadas nos autos.

Não há que se falar em incidência da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, cuja previsão é extremamente aberta, sem delimitação de parâmetros para sua incidência. Com efeito, doutrina e jurisprudência, ao analisar o dispositivo legal em questão, estabeleceram o entendimento de que o critério principal para a incidência de tal atenuante é a voluntariedade do acusado, ou seja, a circunstância que leva à sua incidência deve derivar da intenção do réu. No presente caso, a circunstância que se pretende fazer incidir a atenuante não está relacionada à vontade do réu, tratando-se de conduta praticada por terceiras pessoas.

Desta forma, forçosa a condenação do réu nos termos acima dispostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, eis que detentor de mau antecedente (08ª VC, autos 0081124-69.2011.8.26.0050, com trânsito em julgado para a defesa em 07/10/2013 e com término em 18/09/2015 – fls. 160), motivo pelo qual suas penas deverão ser elevadas em 1/6, ficando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Anoto que não há qualquer ilegalidade no reconhecimento de tal condenação como mau antecedente, uma vez que o E. STF é pacífico no sentido de que inexistente ilegalidade no reconhecimento de condenação como mau antecedente, após decorrido o período depurador, por não haver qualquer limitação temporal estabelecida pelo legislador. Este o entendimento fixado por ocasião do julgamento do Tema 150, no RE 593818, com o seguinte enunciado: “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

Na segunda fase, trata-se de réu reincidente (01ª VC, autos nº 0018653-12.2014.8.26.0050, que transitou em julgado para a defesa em 03/06/2016 e que se encontra ainda em cumprimento de pena – fls. 152, 159 e 160), e que confessou a prática delitativa. Esta magistrada adota o entendimento de que no concurso da agravante da reincidência e da atenuante da confissão deve prevalecer aquela, nos

termos do artigo 67 do Código Penal.

No entanto, o STJ, quando do julgamento do tema 585 em recurso repetitivo (RESP nº 1.341.370-MT) assentou o entendimento de que deve haver compensação de tais circunstâncias. Por tal motivo, tais aspectos devem ser compensados, permanecendo as penas no patamar visto acima.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, as penas permanecem no patamar fixado acima.

Tendo em vista o quantum de pena, sua reincidência específica e o fato de que se encontrava em gozo de livramento condicional (fls. 160) quando tornou a delinquir, de rigor a fixação do regime inicial fechado, eis que diverso não se mostra suficiente no presente caso, restando clara sua indiferença aos fins da pena. Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal, ALAN RODRIGUES DE MATOS, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de elevada pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Some-se, ainda, o fato de que se trata de réu reincidente específico e que tornou a delinquir quando em liberdade. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida às fls. 136.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de março de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA